

מסורת הש"ס

(א) וַיִּקַּח כ: ע"ש מעילה כ, (ג) סנהדרין עט. פז, (ג) וקדושין לז: וזחסי ג, (ד) זחסי (ד, ז): כד: [עירובין קד. פסחים סה: יומא ס. מנחות י,]. (ס) עירובין ד: יד: פסחים קט. יומא לא, (י) ע"ש פסחים קט, (י) (מיר טג,.) (ס) (י"ג) אלא לנחמן, (ט) [שמות כא], (י) ויקרא יא, (ג) נפ"א: ותמלכה יכר, (ג) (י"ג) דמעל, (ס) [מעילה יט:], (ס) [מנחות לד: ע"ש], (ס) (י"ג) יהודה גדתא, (ע) [ע"י חו"י יומא עט. ד"ה מכלל חו"ט] יצמות מז: ד"ה במקום, (ט) כהרות הכהנים פרשה יא, (ג) ע"ש רש"י וחו', (ק) דבי"ק: וס' ד"ה והסכין, (ר) [מנחות אסתר, (ט) ובסליחות שלפנינו ית',] (ס) [וע"ע חו"ט פסחים קט: ד"ה ברוס], (א) ונבנה ד"ה: אי כהס מירא דהכא אסמכתא הוא דשטרין סלכה למשה מסיני,

מוסף רש"י

ברשותא ידידיה מנחא. הלך לא מעל כהנבטח. (בי"ח צט.) דבי נטלי ענין ברשותו הס וברשות הקדש ניטלי ממחלה, כלל כי משה למחבו הרי שנינו מרשות הקדש לחול ומעל (תעריה ב.), בבא. גזר לחן כימי (ביק: ב) וב"ח צט.), כגון שהניחה על פי ארובה, ולא קבעה בזנין דלא הוי שיער, הלכך לא מעל על שיעור תחמיה (ביק: ב) שהיטה על פי ארובה כשאינו שלמה שלל חסמה ולא נבאה כלום אלא הנחה בעלתא הוא דעבד כב הלכך לא מעל עד שיעור תחמיה כשהו פירוטה, כגון שחמם פי ארובה והיו פירות חמם הארובה ועכשו נהנה ממנו כהני חלץ גשמיים וירידים עליהם, לייזן שהגין עליהם כשהו פירוטה מעל (תעריה ב.), והקריבו. דמכיו בעלה ופחט את בן הבקר והקרינו בני אהרן הכהנים את הס, דז קבלת הדם. וללמד שצריך לקבלו בכלי (תובטין יג.), זו הולכת אברים לכבש. דגבייה כמיז הלי קרא והקריב והקרינו וגו' (פסחים סה:), במים במי מים המזבזין משמע, ואע"ג דלאו חיים מדלא כמיז חיים (תשובין ד:) כמים משמע מים מחזירים יחדיו (שם יד:) או: כמים, מים המיוחדים שנקוו מתחילה מעמם, מדלא כמיז כמים (בבירא) לטעוטי שאובין דלאלי השתא ומימיה וטביל (רשב"ם פסחים קט.), את כל בשרו. משמע כל בשרי כאלח (תשובין ד:) מדלא כמיז בשרו משמע שכל גופו עולה בן שאני נראה אלא כולו מוסקה (רשב"ם פסחים שם), בהם. אלה הטעמים לנס ככל השך כל הנוגע בהם צומתם וגו' (ויקרא יא), אי כסס יכול בבול, ידכי נגע כסולס יא' טמא אכל לא במקלמן (נזיר גב.), בכעדרשה. שמוג עדשה עימא שיהא כעדרשה (שם), שיהא שוח כסול (שם).

דכל היכא דמנחה. אפילו מקמי הכי ברשותיה מנחה הלכך כל כמה שנטלה לא שנייה מידי דמיפוק מידא דהקדש: שנויי שנייה. כשקבעה בזנין וקנייה בשמי שמסתמה וקובעה: **שהניחה ע"פ ארובה**. לפקוק הארובה וכל עשה שירצה נוטלה ולא שנייה מידי: **כדרבא**. מוכר בעל הבית כו': **היינו כהררין התלוין בשערה**. כסמיכה מועטת מדמינן לה למוציא מעות הקדש לחולין שהרי קרוב הוא לאונס יומר מן השוגג: **דינין מיכסב כסיבן**. מפורשין יפה ומתניתין קמי יס לכן סמיכה משמע שאין מפורשין: **לא נצרכא כו'**. כלומר יס בהן דברים שאין מפורשין בפירוש כגון זה וכיוצא בה: **דכסיב נפש חתם נפש**. אם אסון יהיה שמתה האשה יתן ממון דמי האשה ליורשהי שאין עליה חיוב מימה שלא נתכוון לה אלא לחזרו נתכוון דכמיז וכי ינצו אנשים יחדיו) קסבר רבי נתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור ממימה ומשלם ממון: **נסייה למעלה**. לענין דמי וולדות כמיז ונתן כפיליט (שמות כא): **נסייה למטה**. ונתתה נפש תחת נפש ממון ומאי נפש דמי הנפש: **והקרינו זו קבלה הדס**. אע"פ שהוא לשון הולכה אינה אלא קבלה שהרי לאחר שחיטה נכתבה ואין הולכה אלא אם כן קיבל הדס: **והקריב הכהן אם הכל**. גבי אברים כמיז והקריב והכרעים ירחץ כמים והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה: זו הוללת **אברים לנפש**. דאילו הקטרה צדאלי כמיז בקרא והקטיר המזבחה: לא **חפיקה מכלל קבלה**. לכל דבריה. ואע"ג שהיא עבודה שאפשר לנטלה שאם ראה שזוט בלד המזבח חורק היכא דלא בטלה עבודה היא ומפגלין את הקרבן במחשבתה וזריכה כהן ונגדי כהונה ופוסל בה אונן ויושע וערל: **כמים**. נקודתו כפתח משמע מים המיוחדים לאפוקי שאובין ומיאו מים חיים לא צריך מדכמיז כוז מים חיים (ויקרא טו) מכלל דשאר טמאין לאו מים חיים צעו (א) ומיאו כמים כמים המיוחדין במקוה אע"פ שהן גשמיים: **בהם**. כל הנוגע בהם: **מהם**. כל אשר יפול עליו מהם צמותם יטמאו: **חומט**. אומר אני שהוא מין שרץ שוקרין לימנא"א הגדל בקליפה ההולכת ומעגלת תמיד כל כמה שגדל ותחילת הניצור) כקליפה של עדשה היא: **כוגז הלטאה**. לפי שמפרסתה לאחר שנחתכה והיינו מקלמא שהוא ככולו שיש בו חיות: לכתו

לאפוקי מים שאובין ולא יתכן דהא מים שאובין לאו מהכא נפקא אלא מאך מעין ובור מקוה מים וגו' (ויקרא יא) ודרשין בת"כ מה מעין **בידי** שמים אף מקוה בידי שמים ועוד היכי משמע מקוה לאפוקי שאובין הא עיקר קרא משמע שאובין אי לאו דסמיכה למעין כדפי' וגראה לפרש מי מקוה היינו אשכזרן כדאמרין ^ט מעין מטרה בזוחלין מקוה באשכזרן (שבת דף סה:): ^ז: **אמה עץ אמה**. שאדם מחזיק אמה עצובי עם מלבושים וכן מוכח בשמעתינ דכוכין צפ' הפירות (צ"צ דף קא). שאינו מחזיק עם עובי הארון כ"א אמה והשתא יתכן דלא תקשה היכי טבל אמתא צאמתא: **ברום ג' אמות**. ואע"ג שאדם מחזיק ד' אמות קומה כדמוכח בשמעתינ דכוכין ^ק דאורך הכוך ד' אמות קומת האדם אינו אלא ג' אמות לצד הראש ומאי להרכין את ראשו מן הצד והא דנקט ד' אמות משום עובי יידי הארון ואע"ג דמנינו צפ"ק דצ"צ (דף ב:) גבי היקך ראייה שיעור ראייה ד' אמות היינו שיכול להגביה עצמו על ראשי אלצבותיו עד שיצין ד' אמות וכן מוכח בעובדא דבני המן בתרגום של מגילת אסתר שנסדר על פי המדרש שגובה קומתו ג' אמות לצד הראש דקחשיב ואזיל על רוס חמשים אמות לפי תלית כל העשרה והיו נהרגים כצר קודם התלייה וכן משמע קרא בשושן הצירה הרגו היהודים ואזד חמש מאות איש ואת עשרת בני המן משמע שכלל הרגה היו וגם הפייט יסד כסליחה ^ח אדם כזוס איש בשלם אמות והרביעית ^ט (וחמישית) אזור מגולה ^ט: **הא כיצד**. פי' איזה מהם שהוא כהם הקשה הר"ר אליעזר ממזין דהכא מוקמינן כוליה קרא בחד ענינא ואילו צפ' דס הגדה (מה ט.) אמר כמיז בהם בזולן וכמיז מהם במקלמן לא קשיא כאן בלח כאן ביבש אלאא בתרי ענייני מיירי קרא ושמא תרתי שמעינ מינה ולמורי נראה תרי קראי כמיזי כל הנוגע בהם צומתם מהם צמותם אשר יפול מהם אל תוכו ואל טממאו בהם ^ט:

הכל חייבין פרק ראשון חגיגה
דכל היכא דמנחה. אפילו מקמי הכי ברשותיה מנחה הלכך כל כמה שנטלה לא שנייה מידי דמיפוק מידא דהקדש: שנויי שנייה. כשקבעה בזנין וקנייה בשמי שמסתמה וקובעה: **שהניחה ע"פ ארובה**. לפקוק הארובה וכל עשה שירצה נוטלה ולא שנייה מידי: **כדרבא**. מוכר בעל הבית כו': **היינו כהררין התלוין בשערה**. כסמיכה מועטת מדמינן לה למוציא מעות הקדש לחולין שהרי קרוב הוא לאונס יומר מן השוגג: **דינין מיכסב כסיבן**. מפורשין יפה ומתניתין קמי יס לכן סמיכה משמע שאין מפורשין: **לא נצרכא כו'**. כלומר יס בהן דברים שאין מפורשין בפירוש כגון זה וכיוצא בה: **דכסיב נפש חתם נפש**. אם אסון יהיה שמתה האשה יתן ממון דמי האשה ליורשהי שאין עליה חיוב מימה שלא נתכוון לה אלא לחזרו נתכוון דכמיז וכי ינצו אנשים יחדיו) קסבר רבי נתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור ממימה ומשלם ממון: **נסייה למעלה**. לענין דמי וולדות כמיז ונתן כפיליט (שמות כא): **נסייה למטה**. ונתתה נפש תחת נפש ממון ומאי נפש דמי הנפש: **והקרינו זו קבלה הדס**. אע"פ שהוא לשון הולכה אינה אלא קבלה שהרי לאחר שחיטה נכתבה ואין הולכה אלא אם כן קיבל הדס: **והקריב הכהן אם הכל**. גבי אברים כמיז והקריב והכרעים ירחץ כמים והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה: זו הוללת **אברים לנפש**. דאילו הקטרה צדאלי כמיז בקרא והקטיר המזבחה: לא **חפיקה מכלל קבלה**. לכל דבריה. ואע"ג שהיא עבודה שאפשר לנטלה שאם ראה שזוט בלד המזבח חורק היכא דלא בטלה עבודה היא ומפגלין את הקרבן במחשבתה וזריכה כהן ונגדי כהונה ופוסל בה אונן ויושע וערל: **כמים**. נקודתו כפתח משמע מים המיוחדים לאפוקי שאובין ומיאו מים חיים לא צריך מדכמיז כוז מים חיים (ויקרא טו) מכלל דשאר טמאין לאו מים חיים צעו (א) ומיאו כמים כמים המיוחדין במקוה אע"פ שהן גשמיים: **בהם**. כל הנוגע בהם: **מהם**. כל אשר יפול עליו מהם צמותם יטמאו: **חומט**. אומר אני שהוא מין שרץ שוקרין לימנא"א הגדל בקליפה ההולכת ומעגלת תמיד כל כמה שגדל ותחילת הניצור) כקליפה של עדשה היא: **כוגז הלטאה**. לפי שמפרסתה לאחר שנחתכה והיינו מקלמא שהוא ככולו שיש בו חיות: לכתו

הכל חייבין פרק ראשון חגיגה

יא.

בגזבר המסורות לו. ואפילו למ"ד שליחות יד אין זריכה חסרון הכא שאני דכל היכא דאיתא כי גזא דמלכא קאי: **עד** שידור תחתיה בשוה פרופה. ולא נפקא לחולין רק אותה פרוטה וכן גרסינן בערכין (דף כא. ב.) וכן ^ז דדר ביה נפיק (ביה) שזר לחולין וגם רש"י פירש כן דדוקא שזר ולא כולא צימא וכן פי' הר"י והיא דהמשאיל קרדוס של הקדש לחזרו בקע צו וחזר חזרו וצקע צו כולן מעלו והיכי דמי הא תנן ^ט אין מועל אחר מועל אלא בהמה וכלי שרת אלא ודאי בגזבר המסורות לו קרדומות של הקדש ולא מכיון להוציאן לחולין רק כנגד בקועה לפיכך כולן מעלו ובקדושין פ"ב (דף נה. דג"ה אין) ובזמנות פרק הזמנות והנסכים (דף קא. בדי"ה אע"ג) פירשתי: **לא נצרכא אלא לבדרבי דתניא** ונתתה נפש תחת נפש ממון. ורבי יוחנן דאמר ^ט חייבי מימות שוגגין פטורין מן התשלומין מוקי לה לאדך דרבי דתניא ונתמ עין תחת עין דלא פליג אסתם משנה דהכא: **והקריבו זו קבצת הדם**. וזהלכה לא מוקמינן

ליה כפשטא דקרא דהא בטר שחיטה כמיז וקבלה היה מיד והיינו עבודה ראשונה כך פרש"י אך לא משמע לי דהכי נמי חורקו כמיז בתריה והולכה מקמי זריקה הוי מיד לאפוקי קבלה דהולכה צמיחסי ועוד קשה לר"י דאמר'י שיליה פ"ק דזבחים (דף יג.) והקריבו זו קבלה אתה אומר זו קבלה או אינו אלא זריקה כשהוא אומר חורקו הרי זריקה אמור משמע דהוה מוקמינן לה בזריקה אי לאו דכמיז קרא ואע"ג דלא בטר שחיטה הויא ומייהו י"ל דלא ניחא ליה לאוקומי קרא בהולכה לפי שאינה עבודה חשובה שאפשר לנטלה ויכול לשחוט בראשו של מזבח:

לא נצרכא אלא לשיעור מקוה. לא הוה מצי למימר לנעלה לא קמיז כדפירש בה"ג דלא נפקא לן אלא צק"ו דהשתא לטהרות כמיז ורחץ לנעלה דכרת לא כ"ש דהא לאו מילתא היא דמהאי ק"ו לא מצי נפיק דק"ו פריכא הוא דהא כמה חיליות וכוונה דצפרק צ' דחולין (דף לא.) מנינו לטהרות ולא לנעלה אלא מהאי קרא נפקא דכמיז (ויקרא טו) (ומה) נדמה עליו ואחר מטהר) צדיתה תהא עד שתצא כמים כדריש ר"ע צפ"ו דשבת (דף סד:) וכן ^ט פר"ת דמהתם נפקא לן טצילת נדה הלכך הוה ליה כמו כתובה:

במי מקוה. פרש"י נקודתו כפתח לאשמעינן מים המיוחדים

(ויקרא יא) (ויקרא יא) ודרשין בת"כ מה מעין **בידי** שמים אף מקוה בידי שמים ועוד היכי משמע מקוה לאפוקי שאובין הא עיקר קרא משמע שאובין אי לאו דסמיכה למעין כדפי' וגראה לפרש מי מקוה היינו אשכזרן כדאמרין ^ט מעין מטרה בזוחלין מקוה באשכזרן (שבת דף סה:): ^ז: **אמה עץ אמה**. שאדם מחזיק אמה עצובי עם מלבושים וכן מוכח בשמעתינ דכוכין צפ' הפירות (צ"צ דף קא). שאינו מחזיק עם עובי הארון כ"א אמה והשתא יתכן דלא תקשה היכי טבל אמתא צאמתא: **ברום ג' אמות**. ואע"ג שאדם מחזיק ד' אמות קומה כדמוכח בשמעתינ דכוכין ^ק דאורך הכוך ד' אמות קומת האדם אינו אלא ג' אמות לצד הראש ומאי להרכין את ראשו מן הצד והא דנקט ד' אמות משום עובי יידי הארון ואע"ג דמנינו צפ"ק דצ"צ (דף ב:) גבי היקך ראייה שיעור ראייה ד' אמות היינו שיכול להגביה עצמו על ראשי אלצבותיו עד שיצין ד' אמות וכן מוכח בעובדא דבני המן בתרגום של מגילת אסתר שנסדר על פי המדרש שגובה קומתו ג' אמות לצד הראש דקחשיב ואזיל על רוס חמשים אמות לפי תלית כל העשרה והיו נהרגים כצר קודם התלייה וכן משמע קרא בשושן הצירה הרגו היהודים ואזד חמש מאות איש ואת עשרת בני המן משמע שכלל הרגה היו וגם הפייט יסד כסליחה ^ח אדם כזוס איש בשלם אמות והרביעית ^ט (וחמישית) אזור מגולה ^ט: **הא כיצד**. פי' איזה מהם שהוא כהם הקשה הר"ר אליעזר ממזין דהכא מוקמינן כוליה קרא בחד ענינא ואילו צפ' דס הגדה (מה ט.) אמר כמיז בהם בזולן וכמיז מהם במקלמן לא קשיא כאן בלח כאן ביבש אלאא בתרי ענייני מיירי קרא ושמא תרתי שמעינ מינה ולמורי נראה תרי קראי כמיזי כל הנוגע בהם צומתם מהם צמותם אשר יפול מהם אל תוכו ואל טממאו בהם ^ט:

לכתו

ע א מיי פ"ו מהלכות מעילה הלכה ח:

עא מיי פ"א מהלכות מקואות הלכה ב סמג עשין רמח טוש"ע י"ד סי' רא סעיף א:

עב ג מיי שם פ"ד הלכה א סמג שם טוש"ע י"ד סי' קלח סעיף א וסי' רא סעיף א:

עג ד מיי פ"ד מהלכות שאר אבות הטומאה הלכה ב סמג עשין רמו:

תורה אור השלם

1. ואם אסון יידיה ונתתה נפש תחת נפש: שמות כא כג
2. וכי יצאו אנשים ונגפו אשה הרבה ויצאו ילידיה ולא יידיה אסון עונש יענש באשר ישיית עליו בעל האשה ונתן בפלילים: שמות כא כב
3. וישחט את בן הבקר לפני יי' והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם על הבזחץ את הדם על המזבח כקרב אשר פתח אהל מועד: ויקרא א ה
4. והקריב והקריעם ירחץ בפנים והקריב הבזחץ את הדב והקטיר המזבחה עלה היא אשה ריח ניחח ליי':

ויקרא א יג
5. ואיש כי יצא מקונו שבת דרע ורחץ בפנים את כל בשרו וטמא עד הערב: ויקרא טו טז
6. אלה השמאים לכם בכל הישרץ כל דבגע בהם במתם וטמא עד הערב: ויקרא יא לא
7. וכל אשר יפל עליו מדם במתם וטמא מקל כלי עץ או כבד או עור או שק כל כלי אשר יעשה יוקא במתם בפנים יוקא וטמא עד הערב וטהר:

ויקרא יא לא-לב

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה כמים וכו' לאו מים חיים צעו ומאי כמים:

לעוי רש"י

לימנא"א [לימנא"א]. חילוין.

רבינו חננאל

היינו דתגן מעילות כהררין תלוין בשערה. הדינין דכתב רחמנא ונתת נפש תחת נפש ואמור רבנן ממון. עבודות זו הולכת הדם. טהרות שיעור מי מקוה דלא כתב שיעורו בתורה. ושיערו חכמים אמה על אמה ברזם שלש וכן מ' סאה. טמאות טומאת שרץ ששיעורו חכמים בכעדרשה. ר' יוסי אומר כזנב הלטאה. עריות בתי מאנסתו דלא